

1502230-14.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/02/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NATACHA MONTEIRO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502230-14.2021
Autos nº 717/2021

Vistos etc.,

I - NATACHA MONTEIRO DE ANDRADE, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502230-14.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502230-14.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NATACHA MONTEIRO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502230-14.2021
Autos nº 717/2021

Vistos etc.,

I - NATACHA MONTEIRO DE ANDRADE, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Cônego Cipião, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de crack, pesando 3,2g (três gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 33,00 (trinta e três reais) em notas trocadas.

Notificada (fls. 125), a acusada apresentou defesa prévia a fls. 129/130.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de outubro de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 140/141). Então, a ré foi citada por videoconferência a fls. 167. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, a acusada foi interrogada (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 168).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição; em tese subsidiária requereu: 1) a desclassificação da conduta da ré para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; 2) a fixação da pena no mínimo legal; 3) a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e 4) a fixação de regime inicial de pena com observância ao tempo de prisão provisória (termo de debates de fls. 169/172).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 49/50, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 104/106 e Guia de Depósito Judicial de fls. 107.

Quanto à autoria, a acusada, na fase policial, disse ser dependente química e estar no local para comprar drogas; confessou que trazia consigo 125 (cento e vinte e cinco) papелotes rosa de crack. Em juízo, disse que, ao ser abordada, fazia o uso do entorpecente e apenas deu uma porção a um indivíduo que se aproximou e pediu; quanto ao dinheiro, disse ser proveniente do recebimento benefício do "bolsa família".

Por outro lado, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, presenciaram, sob um viaduto, o exato momento em que a acusada, após receber dinheiro de um usuário, entregou-lhe algo, atitude suspeita que motivou a aproximação da equipe. Na sequência, o usuário conseguiu empreender fuga, mas a ré acabou detida; em revista pessoal, na pochete, foram localizados 28 (vinte e oito) eppendorfs de crack e a quantia de R\$ 33,00 (trinta e três reais) em notas trocadas. Relataram, ainda, que, indagada, a acusada confessou a prática do tráfico para manutenção do seu vício. Finalmente, ambos a reconheceram em audiência. Cumpra esclarecer que as palavras dos policiais militares podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, não obstante a versão da acusada, é certo que o local da abordagem, já conhecido como ponto de venda de tóxico, a quantidade apreendida de crack, totalmente incompatível com o consumo próprio, além dos valores em notas trocadas cuja origem lícita não restou demonstrada, inclusive, porque a ré disse nunca ter trabalhado, evidenciam, com a certeza necessária, a prática do tráfico, de modo que totalmente inviável a desclassificação para o delito de posse para uso próprio.

Aliás, como se sabe, ainda que eventualmente admitida a, ressalte-se, sua não comprovada condição de usuária de crack, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive, para sustento do próprio vício.

Por fim, restou evidente que a ré, na nítida intenção de exculpar-se do crime de tráfico, disse ter apenas dado o eppendorff a um usuário que lhe pediu; contudo, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, por se tratar de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, também incrimina a entrega ao consumo de terceiro, ainda que gratuitamente. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pela ré foi a de "trazer consigo".

Assim, não obstante a negativa da acusada quanto à prática do tráfico, patente o seu cometimento e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 58/61), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, como pena corporal, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, como pena pecuniária, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica da acusada que declarou não ter profissão em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que a ré é reincidente específica e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada NATACHA MONTEIRO DE ANDRADE, qualificada nos autos (RG nº 60.891.890 - IIRGD - fls. 119), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específica e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá a acusada iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição

ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincidente específica e presa por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 33,00 - trinta e três reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 107) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pela acusada (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA